

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4821/2533

พนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต
นายฉลาด ยุคลธร

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา

ป.วิ.อ. มาตรา

บรรยายฟ้องว่า จำเลยได้บังอาจใส่ความนายวิชัย ปลุกพีช ผู้เสียหาย โดยกล่าวหาต่อนายปราโมทย์ ปลุกพีช และนางไหม มาดชาย ว่าผู้เสียหายลักปิ่นหรือเอาปิ่นของนายหาหมีด หรือ หมีด โชคเกื้อ ไป เป็นคำฟ้องที่บรรยายถึงการกระทำของจำเลย โดยจำเลยกล่าวหาต่อนายปราโมทย์ และ นางไหม ว่า ผู้เสียหายลักปิ่นหรือเอาปิ่นของนายหาหมีดหรือหมีดไป เป็นการกล่าวถ้อยคำพูดของจำเลยไว้บริบูรณ์แล้ว เป็นฟ้องที่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5).

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ใส่ความนายวิชัย ปลุกพีช ผู้เสียหาย โดยกล่าวหาต่อนายปราโมทย์ ปลุกพีช ว่าผู้เสียหายลักปิ่นของนายหาหมีดหรือหมีด โชคเกื้อ ไปและจำเลยได้ใส่ความนายวิชัย ปลุกพีช ผู้เสียหายโดยกล่าวหานางไหม มาดชาย ว่าผู้เสียหายเอาปิ่นของ นายหาหมีดหรือหมีด โชคเกื้อ ไปทั้งนี้โดยประการที่น่าจะทำให้ ผู้เสียหายเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นและถูกเกลียดชัง ขอให้ลงโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑, ๓๒๖

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๖ เรียงกระทงลงโทษตามมาตรา ๙๑ จำคุกกระทงละ ๔ เดือน ปรับกระทงละ ๘๐๐ บาท รวม ๒ กระทง จำคุก ๘ เดือน ปรับ ๑,๖๐๐ บาท จำเลยไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อน โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด ๒ ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ หากไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙, ๓๐ ศาลอุทธรณ์ พิเคราะห์แล้ววินิจฉัยว่า ฟ้องโจทก์มิได้กล่าวว่ายอคำที่จำเลย พูดกับนายปราโมทย์และนางไหมนั้นมีข้อความอย่างไร เป็นฟ้องที่ไม่ ชอบด้วยกฎหมาย ประเด็นอื่นไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย พิพากษากลับ ให้ ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๘บัญญัติว่า ฟ้องต้องทำเป็นหนังสือ และมี ๗ (๕) การกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำความผิดข้อเท็จจริงและ รายละเอียดที่เกี่ยวกับเวลาและสถานที่ซึ่งเกิดการกระทำนั้น ๆ อีกทั้งบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องด้วยพอสมควรเท่าที่จะให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดี

ในคดีหมิ่นประมาท ยอคำพูด หนังสือ ภาพขีดเขียนหรือสิ่งอื่นอันเกี่ยวกับข้อหมิ่นประมาท ให้กล่าวไว้โดยบริบูรณ์หรือติดมาทำยฟ้อง ๗ เมื่อพิเคราะห์คำฟ้องของโจทก์ ปรากฏในคำบรรยายฟ้องว่า จำเลยได้บังอาจใส่ความนายวิชัย ปลุกพืช ผู้เสียหาย โดยกล่าวต่อ นายปราโมทย์ โดยกล่าวต่อนายปราโมทย์ ปลุกพืช และนางไหม มาดชาย ว่าผู้เสียหายลักปิ่นหรือเอาปิ่นของนายหาหมีด หรือหมีด โชคเกื้อ ไปย่อมเห็นได้ว่าตามคำฟ้องโจทก์บรรยายถึงการกระทำของจำเลย โดยจำเลยกล่าว ต่อ นายปราโมทย์และนางไหมว่า ผู้เสียหายลักปิ่นหรือเอาปิ่นของ นายหาหมีด หรือ

หมัด ไปเป็นการกล่าวถ้อยคำพูดของจำเลยไว้บริบูรณ์ แล้ว มิใช่ โจทก์ กล่าว สรุปคำพูดของจำเลยเอาเองให้มีความหมายว่า ผู้เสียหายลักหรือเอาปืนนายหาหมัด หรือหมัด ไป ฟ้องโจทก์จึงสมบูรณ์ อันเป็นฟ้องที่ชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๘ (๕) ที่จำเลยว่าเป็นฟ้องไม่สมบูรณ์ โดยอ้างคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๐๒๐๘/๒๕๐๖ ระหว่างนายบุญทองเกรี้ยว โจทก์ นายอุดร เสนาะจำเลยนั้น คำบรรยายฟ้องไม่เหมือน คดี นี้เพราะคดีดังกล่าว โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยได้ใส่ความโจทก์กับพวกอีก ๒ คน ต่อหน้า บุคคลที่สามว่า โจทก์กับพวกอีก ๒ คน เป็นคนร้ายลักปลาในบ่อของ จำเลยไปโดยมิได้บรรยายว่าจำเลยพูดต่อบุคคลอื่นว่าอย่างไรจึงเป็น การกล่าวสรุปความเอาเองของโจทก์ เมื่อฟ้องโจทก์คดีนี้สมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว จำเป็นต้องวินิจฉัยประเด็นอื่นที่ศาลอุทธรณ์ยัง ไม่ได้ วินิจฉัยและควรได้รับการวินิจฉัยจากศาลอุทธรณ์ ฎีกาของ โจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษาให้ยกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้ศาลอุทธรณ์พิจารณา พิพากษาใหม่ตามรูปคดี.

(ก้าน อันนันทน์-เจริญ นิลเอสงฆ์-อัมพร ทองประยูร)

ศาลจังหวัดภูเก็ต - นายประเสริฐ โกวิทยา

ศาลอุทธรณ์ - นางยีนดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ